

عقد بيع وحدة سكنية ()

المادة الأولى: أطراف العقد

إنه في يوم: الموافق ()، تم إبرام هذا العقد بين كل من:

أولاً: الطرف الأول (البائع)

الاسم /	
الجنسية	
الرقم القومي / رقم جواز السفر	
جهة الإصدار	
تاريخ الإصدار	
العنوان	
رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	

في حالة البائع شركة

اسم الشركة /	
الشكل القانوني	
السجل التجاري رقم	
البطاقة الضريبية رقم	
يمثله قانوناً السيد	
بصفته	
مقر الشركة	
البريد الإلكتروني للشركة	

ويشار إليه في هذا العقد بـ «الطرف الأول» أو «البائع».

ثانياً: الطرف الثاني (المشتري)

الاسم /	
الجنسية	
الرقم القومي / رقم جواز السفر	
جهة الإصدار	
تاريخ الإصدار	
العنوان	

توقيع الطرف الثاني

توقيع الطرف الاول

رقم الهاتف	
البريد الإلكتروني	

في حالة المشتري شركة

اسم الشركة /	الشكل القانوني
	السجل التجاري رقم
	البطاقة الضريبية رقم
	يمثله قانوناً السيد
	بصفته
	مقر الشركة
	البريد الإلكتروني للشركة

ويشار إليه في هذا العقد بـ «الطرف الثاني» أو «المشتري».

المادة الثانية : التمهيد

"لما كان الطرف الأول (البائع) يقر بإرادة حرة خالية من كافة عيوب الرضا، متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة اللازمة للتصرف لا تشوبها عارض من عوارض الأهلية، بملكته التامة، الفعلية والقانونية، الوحدة السكنية محل هذا العقد والمبينة حدودها وأوصافها تفصيلاً بالبنود اللاحقة، وثبوت رغبته النهائية في التصرف فيها بالبيع النهائي الناجز.

ولما كانت قد تلاققت وتطابقت مع هذه الرغبة والمشروعية إرادة الطرف الثاني (المشتري) – المستوفية لكافة شرائطها وأهليتها القانونية والمالية – في شراء هذه الوحدة وقبولها معاً بكافة الشروط، والالتزامات، والثمن، والضوابط الواردة في هذا العقد دون قيد أو تحفظ؛

فقد التقت وتطابقت إرادتا الطرفين بكامل وعيهما ومسؤوليتهما القانونية والشرعية، بعد إحاطتهما بكافة الآثار القانونية المترتبة على هذا التعاقد، على إبرام هذا العقد ونفاذه بالشروط والبنود اللاحقة. ويُقر الطرفان إقراراً نهائياً قاطعاً لا رجعة فيه بأن هذا التمهيد يُعد جزءاً لا يتجزأ من الكيان المادي والقانوني لهذا العقد، وبنداً جوهرياً من بنوده، ومفسراً ومكملاً ومستنداً لجميع أحكامه، ويُقرأ معه كوحدة واحدة متكاملة لا تقبل التجزئة أو الفصل، ومستنداً يُرجع إليه للوقوف على النية المشتركة الحقيقية للمتعاقدين في أي نزاع قد ينشأ – لا قدر الله – حول التفسير أو التنفيذ."

المادة الثالثة : محل العقد

"بموجب هذا العقد، وبكافة الضمانات القانونية والفعلية النافذة، يقر الطرف الأول (البائع) بأنه قد باع، وأسقط، وتنازل، وتخرج نهائياً بكافة الطرق المسوغة قانوناً لنقل الملكية والحياسة، إلى الطرف الثاني (المشتري) القابل لذلك، ما هو الوحدة السكنية (شقة) والموضح عنوانها ومواصفاتها بالمادة الرابعة من هذا العقد .

فقرة (في حالة اختيار ان البيع يشمل المنافع والملحقات والجراج)

ويشمل هذا البيع – بصفة أصلية وقطعية – كافة الحقوق والارتفاقات والمنافع والملحقات الخاصة بالوحدة المباعة، كما يشمل تملك الطرف الثاني (المشتري) حصة شائعة في الأرض المقام عليها العقار الإجمالي، وكذا في الأجزاء والمرافق المشتركة للعقار بأكمله (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: الأساسات، الجدران الحاملة، السلالم، المناور، السطح، والممرات المشتركة []، وتُقدر هذه الحصة العقارية بنسبة مساحة الوحدة المباعة إلى إجمالي مساحة وحدات العقار الإجمالية، وهي حصة غير قابلة للتجزئة أو الانفصال عن الوحدة المباعة، وتنتقل بقوة القانون تتبعاً للمبيع."

المادة الرابعة: بيانات ووصف الوحدة السكنية

	المحافظة
	المدينة / المركز
	الحي / المنطقة
	اسم الشارع
	اسم الكمبوند
	رقم القطعة
	رقم المجاورة
	رقم العقار
	اسم البرج / العمارة
	الدور
	رقم الوحدة
	المساحة الإجمالية (م ²)
	عدد غرف النوم
	عدد صالات الاستقبال
	عدد الحمامات
	عدد البلكونات
	المطبخ
بدون تشطيب _ نصف تشطيب _ تشطيب كامل _ لوكس _ سوبر لوكس _ سوبر هاي لوكس	وصف التشطيب
رقم العداد (.....) ☐ مستقل ☐ مشترك. القراءة عند التسليم (.....)	عداد الكهرباء
رقم العداد (.....) ☐ مستقل ☐ مشترك. القراءة عند التسليم (.....)	عداد المياه
رقم العداد (.....) ☐ مستقل ☐ مشترك. القراءة عند التسليم (.....)	عداد الغاز الطبيعي
	الحد البحري
	الحد القبلي
	الحد الشرقي
	الحد الغربي

يقر الطرفان بأن البيانات الواردة بهذه المادة كافية لتحديد الوحدة السكنية محل العقد تحديداً نافياً للجهالة، ولا يجوز لأيهما المنازعة في تعيينها متى أمكن تحديدها من واقع البيانات والمستندات المرفقة بهذا العقد، وتكون هذه البيانات هي المرجع الأساسي في تحديد محل البيع عند أي اختلاف.

المادة الخامسة: مصدر ملكية البائع للعقار (سند الملكية)

يقر الطرف الأول (البائع) إقراراً رسمياً قاطعاً، بأن ملكيته وحيازته القانونية والفعلية للوحدة المبيعة موضوع هذا العقد، قد آلت إليه بطريق قانوني صحيح ومشروع، وذلك وفقاً لسند الملكية المبين أدناه، ويقر بعدم وجود ما يؤثر على صحته أو نفاذه"، وذلك بموجب:

- عقد بيع ابتدائي مؤرخ في: ()
- عقد بيع عرفي مؤرخ في: ()
- حكم قضائي رقم () لسنة ()
- تخصيص من جهة: ()

ويضمن الطرف الأول (البائع) ضماناً مطلقاً وصريحاً سلامة وصحة ونفاذ سند ملكيته المذكور، ويضمن البائع سلامة سند ملكيته والمستندات التي آلت إليه بموجبها الملكية. ويُقر بأن هذا السند لم يطرأ عليه أي إلغاء أو فسخ أو بطلان أو تنازل أو رهن أو امتياز أو اختصاص أو حجز تحفظي أو تنفيذي أو حق انتفاع أو ارتفاق أو أي حق عيني أو شخصي للغير. أو أي إجراء قضائي أو إداري ينال من حجته أو يعوق نقل الملكية إلى الطرف الثاني (المشتري).

ويلتزم البائع بتسليم المشتري صورة من كافة العقود العرفية والرسمية التي توضح تسلسل انتقال الوحدة السكنية إليه، وكافة المستندات المكملة لها، فور توقيع هذا العقد.

المادة السادسة: ثمن البيع وطريقة السداد

اتفق الطرفان على أن إجمالي ثمن بيع الوحدة السكنية محل هذا العقد هو مبلغ وقدره: () **جنيهاً مصرياً فقط** **جنيهاً مصرياً لا غير**.

ويقر الطرفان إقراراً نهائياً بأن هذا الثمن هو الثمن الحقيقي والفعلي المطابق لإرادتهما المشتركة والمتفق عليه بينهما ، ، وقد أسقط الطرف الأول (البائع) المطالبة بفسخ العقد أو تعديله أو زيادة الثمن مستقبلاً بدعوى الغبن أو تغيير الظروف الاقتصادية أو تبدل القيمة الشرائية للعملة.

الحالة الأولى: سداد الثمن كاملاً في مجلس العقد

يقر الطرف الأول (البائع) بأنه قد تسلم من الطرف الثاني (المشتري)، في مجلس هذا العقد وقبل التوقيع عليه، كامل ثمن البيع المبين أعلاه، ويُعتبر توقيع عليه على هذا العقد إقراراً نهائياً غير قابل للرجوع فيه باستلام كامل الثمن، ومخالصة نهائية وإبراء تام لزمة الطرف الثاني من أي التزام مالي ناشئ عن ثمن بيع الوحدة السكنية محل هذا العقد، دون إخلال بأي حقوق أو التزامات أخرى قد تنشأ لأي من الطرفين بموجب أحكام هذا العقد أو القوانين السارية.

الحالة الثانية: سداد الثمن بالتقسيط أو على دفعات

في حال اتفاق الطرفين على سداد الثمن بالتقسيط، يكون ذلك وفقاً لما يلي:

1. دفعة مقدمة مقدارها: جنيهاً مصرياً، أقر الطرف الأول (البائع) باستلامها من الطرف الثاني (المشتري) قبل التوقيع على هذا العقد، ويُعتبر توقيع عليه مخالصة نهائية باستلامها.

2. يلتزم الطرف الثاني بسداد باقي الثمن، وقدره جنيهاً مصرياً، وفقاً لجدول سداد الأقساط المرفق بهذا العقد.

3. يتم سداد قيمة الأقساط من خلال إحدى أو أكثر من وسائل السداد الآتية، وفقاً لما يحدده الطرفان: نقداً بموجب إيصال استلام موقع من الطرف الأول (البائع) أو من يمثله قانوناً، أو عن طريق التحويل البنكي، أو الإيداع بالحساب البنكي، أو بموجب شيكات، أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو تطبيق إنستاباي (InstaPay)، أو بأي وسيلة سداد أخرى يتفق عليها الطرفان كتابةً.

4. "جدول سداد الثمن والأقساط" جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومفسراً له، وتكون البيانات الواردة به، من حيث قيمة الأقساط، وعددها، ومواعيد استحقاقها، وطريقة سدادها، ملزمة للطرفين.

5. لا يُعتبر أي قسط مسدداً إلا بثبوت استلامه من الطرف الأول أو من يمثله قانوناً، أو بثبوت قيده بالحساب البنكي المحدد، أو بأي وسيلة إثبات قانونية أخرى.

6. ويُعتبر توقيع الطرف الأول (البائع) أو من يمثله قانوناً في خانة الاستلام، أو إصدار مخالصة أو إيصال مستقل، أو ثبوت السداد بإحدى وسائل الإثبات القانونية المتفق عليها، دليلاً على الوفاء بالقسط المشار إليه. وفي حال وجود تعارض بين البيانات الواردة بجدول الأقساط وأي بيان آخر بهذا العقد، تكون العبرة بالبيانات الثابتة بأخر محرر كتابي موقع من الطرفين.

جزاء التأخر في السداد

[يوماً 15. حالة التأخر في سداد قسط واحد (حلول الأجل): إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد أي قسط في موعد استحقاقه لمدة تتجاوز 1 (فترة سماح)، حلت واستحققت باقي الأقساط المؤجلة فوراً بقوة الاتفاق ودون حاجة لتوجيه إنذار، ويلتزم المشتري بسداد كامل المتبقي من الثمن فوراً كدفعة واحدة.

2. حالة التأخر في سداد قسطين متتاليين (الفسخ الوجوبي الصريح): إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد قسطين متتاليين أو أي ثلاثة أقساط متفرقة، يُعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بقوة القانون وبمرتبة الشرط الفاسخ الصريح، دون حاجة إلى إعدار أو الحصول على حكم قضائي بالفسخ (إعمالاً لنص المادة 158 من القانون المدني).

3. آثار الفسخ: في حال تحقق الفسخ الوجوبي وفقاً للبند السابق، يلتزم الطرف الثاني برد العقار المبيع بحالته وقت التعاقد للطرف الأول، ويسقط حقه في استرداد ما سدده من مقدم أو أقساط إلا بعد خصم نسبة [%] من إجمالي الثمن كتعويض اتفاقي نهائي وجزائي لصالح الطرف الأول عن فترة وضع اليد وإشغال العين..

4. عدم سقوط الشرط: لا يُعد قبول الطرف الأول لأي أقساط متأخرة بعد مواعيدها نزولاً منه عن التمسك بالشرط الفاسخ الصريح، بل هو محض تيسير مؤقت لا يقيّد حقه في تفعيل الفسخ عند أي تأخر لاحق.

5. لا يحق للمشتري التصرف وبيع الوحدة محل العقد قبل سداد كامل الثمن، إلا إذا حصل على موافقة كتابية من الطرف الأول (البائع) ولا يُخل ما تقدم بأي حقوق أو التزامات أخرى قد تنشأ لأي من الطرفين بموجب أحكام هذا العقد أو القوانين السارية.

المادة السابعة: تسليم الوحدة السكنية

(في حالة البيع الكاش)

"يلتزم الطرف الأول (البائع) التزاماً نهائياً وقاطعاً بتسليم الوحدة المبيعة موضوع هذا العقد للطرف الثاني (المشتري) تسليم الحيابة القانونية والهادئة فور التوقيع على هذا العقد).

(في حالة اختيار البيع بالتقسيط)

يلتزم الطرف الأول (البائع) التزاماً نهائياً وقاطعاً بتسليم الوحدة المبيعة موضوع هذا العقد للطرف الثاني (المشتري) تسليم الحيابة القانونية والهادئة بعد سداد كامل الثمن وذلك من تاريخ سداد اخر قسط)

ويشترط لنفاذ وصحة هذا التسليم توافر الضوابط والمواصفات الآتية:

1. الحالة الإنشائية والهندسية: أن تكون الوحدة مطابقاً تماماً للمواصفات والرسومات الهندسية الملحقة بالعقد إن وجدت، وعلى حالة التشطيب المتفق عليها، وخالياً من أي عيوب إنشائية أو خفية تعوق الانتفاع به.
2. خلو العين من الشواغل: أن يتم التسليم والعقار خالٍ تماماً من الأشخاص، والمنقولات، والأمتعة، والشواغل، والأنقاض، وغير مشغول بأي حيازة أو علاقة إجارية للغير، وخالية من أي واطئ يد يدعي حقاً عليها.
3. جزاء التأخير في التسليم: إذا تراخى أو تخلف الطرف الأول عن إتمام التسليم في الموعد المحدد يلتزم بأن يدفع للطرف الثاني تعويضاً اتفاقياً وقدره [] عن كل يوم تأخير، فإذا تجاوزت مدة التأخير [] يوماً، يُعتبر ذلك إخلالاً جوهرياً يعطي الطرف الثاني الحق في طلب فسخ العقد فوراً دون إعدار أو إنذار مع استرداد كافة ما سدده من مبالغ والتعويض، أو المطالبة بالتنفيذ العيني وفقاً لأحكام القانون وعلى نفقة البائع."

(في حالة اختار العميل ان الوحدة المشتراه مؤجرة)

4. إذا كانت الوحدة مؤجرة أو مشغولة باتفاق الطرفين، يقر المشتري بعلمه بذلك، ويلتزم البائع بتسليمه المستندات المتعلقة بالحياسة أو العلاقة القانونية القائمة وفقاً لما تم الاتفاق عليه .

المادة الثامنة: انتقال الحياسة والانتفاع

يقر الطرفان تراضياً باتفاق قاطع لا رجعة فيه، بأن الحياسة الفعلية والمادية الهادئة والظاهرة للوحدة المبيعة (الشقة) موضوع هذا العقد، تنتقل كاملة ومطلقة إلى الطرف الثاني (المشتري) اعتباراً من تاريخ التسليم الفعلي المحدد وفقاً لأحكام المادة السابعة من هذا العقد؛ أي بمجرد لحظة التوقيع المشترك من الطرفين على هذا العقد في حالة سداد الثمن كاملاً، أو من تاريخ سداد آخر قسط في حالة البيع بالتقسيط.

1. الإقرار بالاستلام المادي الفوري: يُعد توقيع الطرف الثاني (المشتري) على هذا العقد بمثابة إقرار رسمي ونهائي منه بأنه قد تسلم الوحدة المبيعة تسليماً فعلياً، ووضع يده عليها حيازياً، وتسلم مفاتيحها، وأصبحت تحت يده وتصرفه المطلق من تاريخه.

2. انتقال التبعات والمخاطر: من لحظة التوقيع، يتحمل الطرف الثاني (المشتري) وحده، ودون أي مسؤولية على البائع، كافة مخاطر الهلاك الكلي أو الجزئي للوحدة أو التلف أو الأضرار الإنشائية أو الظاهرية التي قد تصيبها لأي سبب كان، بما في ذلك القوة القاهرة أو الحريق أو تسريبات المياه أو فعل الغير، ما لم يكن الضرر بسبب الطرف الأول أو أحد تابعيه، أو بسبب عيب سابق على التسليم تعمد البائع إخفاءه أو كان يعلم به ولم يفصح عنه.

3. المسؤولية المدنية والجنائية: ويتحمل المشتري من تاريخ التسليم المسؤولية المدنية والجنائية عن الأفعال والمخالفات التي تصدر عنه أو عن تابعيه أو التي تنشأ عن استعماله للوحدة بعد انتقال الحياسة إليه. واتحاد الشاغلين والجيران، أو عن أي تصرفات أو تعديلات إنشائية أو أضرار أو مخالفات تنشأ عن الوحدة المبيعة أو تتعلق باستخدامها.

4. براءة ذمة البائع: تبرا ذمة الطرف الأول (البائع) براءة تامة ونهائية من التزامه بالتسليم ونقل الحياسة فور توقيع هذا العقد، ويقتصر التزامه اللاحق على الضمان القانوني المقرر بموجب أحكام هذا العقد والقانون.

المادة التاسعة: انتقال الحقوق الناشئة عن البيع وأثره القانوني

يُقر الطرفان بأن بيع الوحدة السكنية محل هذا العقد قد تم استناداً إلى سند تصرف عرفي يملكه الطرف الأول (البائع)، وأن هذا العقد يترتب عليه انتقال جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن ذلك السند إلى الطرف الثاني (المشتري) وبالفرد الذي يملكه البائع قانوناً.

كما يُقر الطرف الثاني بعلمه بأن الوحدة السكنية محل هذا العقد غير مسجلة بالشهر العقاري، وأن هذا العقد لا يترتب عليه بذاته نقل الملكية في السجلات العقارية، وإنما تثبت به الحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفيه وفقاً لأحكام القانون.

ويلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني أصل سند التصرف أو سنده وسلسلة المستندات المؤيدة له -التي يستند إليه في التصرف - متى كان ذلك جائزاً - أو صورة منه، وكافة المستندات المتعلقة بالوحدة السكنية، وذلك لتمكين الطرف الثاني من مباشرة حقوقه واتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية بشأنها.

كما يلتزم الطرف الأول، متى طلب منه الطرف الثاني وأصبحت الإجراءات القانونية تسمح بذلك، بالتعاون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقل الملكية أو تثبيت الحقوق أو استكمال المستندات، والتوقيع على ما يلزم من محررات أو إقرارات في حدود ما يقرره القانون، دون إخلال بحقوق الطرف الثاني الثابتة بهذا العقد، وتكون جميع المصروفات والرسوم الناشئة عن تلك الإجراءات على عاتق الطرف الثاني، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك."

ويظل هذا العقد حجة بين طرفيه وخلفهما العام والخاص فيما ورد به من حقوق والتزامات، وذلك دون إخلال بما تقضي به القوانين المنظمة لاكتساب ونقل الملكية العقارية في مواجهة الغير.

المادة العاشرة: ملكية الأرض والحصة الشائعة والأجزاء المشتركة بالعقار

يشمل هذا البيع انتقال ما للبائع من حقوق ناشئة عن حيازته وسند تصرفه العرفي فيما يتعلق بالأجزاء المشتركة والحصة الشائعة وفقاً للأحكام الآتية:

1. الحصة الشائعة في الأرض: للوحدة المبيعة موضوع هذا العقد حصة شائعة في أرض العقار المقام عليه المبنى، وفقاً لما يثبت سند تصرف البائع أو المستندات المتعلقة بالعقار، أو الواقع الفعلي بحسب الأحوال. وتظل هذه الحصة ملحقة بالوحدة، غير قابلة للتصرف فيها أو الحجز عليها منفردة، وتنتقل تلقائياً لخلفاء المشتري العامين أو الخاصين.

2. ملكية الأجزاء المشتركة: تشمل حقوق المشتري في الأجزاء المشتركة حصة شائعة في كافة أجزاء العقار المعدة للاستعمال المشترك بين جميع القاطنين، وعلى الأخص: الأساسات، والجدران الحاملة، والأعمدة الخرسانية، والمداخل، والسلالم، والممرات، والمناور، وبئر

المصعد، والأسطح المشتركة وشبكات المرافق المشتركة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: (مواسير المياه الرئيسية _ شبكات الصرف _ الكابلات الكهربائية الرئيسية _ خزانات المياه _ غرفة الكهرباء). ويحق للمشتري الانتفاع بها انتفاعاً كاملاً دون عائق بما لا يخل بحقوق باقي الشركاء أو المنتفعين بالعقار.

3. يلتزم البائع بعدم القيام بأي أعمال مادية أو تصرفات قانونية من شأنها الإضرار بحقوق المشتري أو سلامة العقار أو الانتفاص من انتفاعه بالأجزاء المشتركة.

4. الموقف العرفي للجراج: [الخيار الأول - يشمل مكاناً للسيارة] يشمل هذا البيع أيضاً حق المشتري في تخصيص حيازة مكان لسيارة واحدة (باركينج) بالجراج الخاص بالعقار، كحق تابع للوحدة لا يجوز للبائع الرجوع فيها.

[الخيار الثاني - لا يشمل الجراج] اتفق الطرفان على أن هذا البيع لا يشمل أي حصة أو حق للمشتري في استعمال أو حيازة جراج العقار، ويظل الجراج خارجاً عن نطاق هذا التعاقد.

المادة الحادية عشر: المعاينة المادية النافية للجهالة الفاحشة

يُقر الطرف الثاني (المشتري) بموجب هذا العقد بأنه قد عاين الوحدة المببوعة موضوع هذا التعاقد معاينة مادية وفعالية نافية للجهالة الفاحشة، فحصاً دقيقاً نافياً لأي لبس أو غموض، وأنه وجدها مطابقة للأوصاف والبيانات الجوهرية الواردة بهذا العقد، وأنه قبل الشراء والاستلام الفوري لها بحالتها الراهنة وقت التوقيع.

النزول عن دعاوى العيوب الظاهرة: يُعد ذلك نزولاً صريحاً من الطرف الثاني عن حقه في التمسك بالعيوب الظاهرة التي كان في مقدوره اكتشافها بالمعاينة المعتادة، كما يسقط حقه في المطالبة بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو طلب التعويض استناداً إلى وجود عيوب ظاهرة أو نقص في التشطيبات أو تفاوت يسير في المساحة في الحدود المقبولة عرفاً.

التحصين وضمان العيوب الخفية والخرسانية: استثناءً مما ورد في الفقرة السابقة، يظل الطرف الأول (البائع) مسؤولاً وملزماً بضمان كافة العيوب الخفية أو المستترة التي لا يمكن للشخص المعتاد أو المعاينة الظاهرية كشفها وقت التوقيع، متى ثبت أن تلك العيوب كانت موجودة أو كان سببها قائماً قبل تاريخ التسليم (وعلى الأخص: العيوب الهيكلية في الخرسانة والأساسات، أو عيوب العزل المائي للأسطح والحمامات، أو التصدعات الناتجة عن أخطاء بناء سابقة)، ويمتد هذا الضمان التعاقدي من البائع للمشتري لمدة [...] سنوات من تاريخ الاستلام.

كما يُقر الطرف الثاني بأن معاينته وقبوله الفوري قد شمل أيضاً ملحقات العين وما يتبعها من حقوق في الأجزاء المشتركة (كالمداخل، والسلالم، والمصعد إن وُجد)، وذلك وفقاً لطبيعة العقار، ويتعهد بالمحافظة على المظهر العام للعقار وقواعد الجوار المستقرة.

المادة الثانية عشر: الضرائب والرسوم

اتفق الطرفان على تحديد التزاماتهما بشأن الضرائب والرسوم والمصروفات الناشئة عن هذا العقد، وفقاً للأحكام الآتية:

1. ضريبة التصرفات العقارية: يلتزم [البائع/المشتري / مناصفة] (الزامي) بسداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة قانوناً عن هذا البيع، وفقاً للنسبة المقررة قانوناً، وذلك وقت استحقاقها لصالح مأمورية الضرائب المختصة فور طلبها، مع مراعاة ما قد يتفق عليه الطرفان كتابةً بشأن توزيع هذا الالتزام فيما بينهما.

2. مصاريف دعوى صحة التوقيع: يتحمل الطرف الثاني (المشتري) بمفرده كافة النفقات والمصاريف القضائية ورسوم الأمانة وأتعاب المحاماة اللازمة لإقامة ومباشرة دعوى صحة التوقيع على هذا العقد؛ شريطة التزام الطرف الأول (البائع) بالحضور والإقرار وفقاً لما نص عليه هذا العقد. فإذا نكل البائع عن الحضور رغم إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً وتسبب في إطالة أمد التقاضي، تحمّل كافة المصاريف القضائية التي تسبب فيها بعدم حضوره وتسبب في إطالة أمد التقاضي.

3. رسوم نقل حيازة المرافق والملفات الإدارية: يتحمل الطرف الثاني (المشتري) الرسوم الإدارية الرسمية المقررة من شركات المرافق (الكهرباء والمياه والغاز) لنقل عدادات الاستهلاك باسمه، ورسوم تركيب عدادات جديدة إن اقتضى الأمر، كما يتحمل رسوم نقل حيازة الملف الإداري للوحدة لدى اتحاد الشاغلين أو شركة إدارة العقار أو المطور العقاري (إن وُجدت)، شريطة ألا تتضمن هذه الرسوم أي متأخرات سابقة على تاريخ توقيع هذا العقد، والتي يلتزم بها البائع.

4. الضرائب العقارية السابقة: يلتزم الطرف الأول (البائع) بسداد أي مطالبات ضريبية عقارية (عوائد) أو غرامات مرتبطة بالعين عن الفترات السابقة لتاريخ توقيع هذا العقد، حتى لو تم ربطها أو المطالبة بها من مأمورية الضرائب العقارية في تاريخ لاحق.

ويلتزم كل طرف بتقديم ما يخصه من مستندات لازمة لحساب وسداد الضرائب والرسوم المشار إليها في هذه المادة , خلال مدة معقولة كلما طلب منه الطرف الآخر ذلك.

المادة الثالثة عشر: تسوية المستحقات والمديونيات (المرافق) وموقف التصالح

يُقر الطرف الأول (البائع) بسداد كافة المستحقات والفواتير المتعلقة بالوحدة السكنية حتى تاريخ التسليم المشار إليه بالمادة السابعة، وعلى الأخص مستحقات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، ورسوم اتحاد الملاك أو الصيانة (إن وجدت)، ويتحمل وحده أي مديونيات ثابتة عن مدة سابقة على هذا التاريخ. وتنتقل مسؤولية سداد المستحقات والفواتير الناشئة عن الاستهلاك اللاحق لتاريخ التسليم إلى الطرف الثاني.

ويلتزم الطرفان باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدى الجهات المختصة (شركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي) لنقل العدادات المبيّنة بالمادة الرابعة إلى اسم الطرف الثاني خلال مدة معقولة من تاريخ التسليم.

(في حالة وجود طلب تصالح عن مخالفات بناء)

يُقر الطرف الأول (البائع) بأن الوحدة المبيعة مقامة بموجب طلب تصالح عن مخالفات بناء مقيد برقم [....] لسنة [....]، وأنه قد سدد جديّة التصالح، وتسلم من الجهة الإدارية المختصة ما يفيد تقديم الطلب ووصف المخالفة، ويقر الطرف الثاني باطلاعه على مستندات طلب التصالح قبل التوقيع على هذا العقد

الخيار الأول - استكمال البائع لإجراءات التصالح: يلتزم الطرف الأول التزاماً صارماً وقاطعاً بالاستمرار في مباشرة كافة إجراءات التصالح على نفقته وحده، دون تحصيل أي مبالغ إضافية من المشتري، ومتابعة الملف هندسياً وقانونياً أمام الجهات المختصة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حتى صدور القرار النهائي بالتصالح أو أي قرار يحل محله قانوناً، وتسليم مستنداته للطرف الثاني فور صدورها.

الخيار الثاني - سير المشتري في إجراءات التصالح : يلتزم الطرف الأول بعمل تنازل رسمي عن طلب التصالح لصالح الطرف الثاني أمام الجهة الإدارية المختصة، إذا طلب الطرف الثاني ذلك لضمان امتداد صفته في الملف قانوناً، ويضمن صحة المستندات والبيانات والرسومات الهندسية المقدمة من جانبه ضمن ملف التصالح، وفي حال رفض طلب التصالح نهائياً وصيرورة القرار باتاً غير قابل للطعن، وكان هذا الرفض راجعاً إلى سبب سابق على البيع أو إلى إخلال من الطرف الأول بالتزاماته، التزم الطرف الأول برد كامل الثمن المدفوع من المشتري فوراً مع التعويض الاتفاقي الوارد بهذا العقد، إذا كان رفض التصالح راجعاً إلى سبب سابق على البيع أو إلى إخلال من الطرف الأول بالتزاماته باعتبار أن رفض التصالح إخلالاً جوهرياً بمحل العقد يُبطل الغرض الذي أُعد من أجله.

(في حالة عدم وجود ي مخالفات علي الوحدة)

يقر الطرف الأول بعدم وجود أي مخالفات بناء تستوجب التصالح وفقاً للمستندات المتوافرة لديه حتى تاريخ التوقيع، ويتحمل مسؤولية ما يثبت خلاف ذلك إذا كان سابقاً على البيع وأخفاه عن الطرف الثاني.

المادة الرابعة عشر: إقرارات و ضمانات الطرف الأول (البائع)

يُقر الطرف الأول (البائع) إقراراً نهائياً قاطعاً لا رجعة فيه، وتترتب على هذا الإقرار كافة آثاره القانونية وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون، وذلك على النحو الآتي :

1. بأنه صاحب سند التصرف والحائز الفعلي للوحدة المبيعة، وأن الحقوق التي يتصرف فيها ثابتة له، وأن له سلطة التصرف فيها قانوناً، ولم يسبق له التصرف فيها للغير.

2. بأن المبيع خال تماماً من كافة الحقوق العينية، الأصلية منها والتبعية، وعلى الأخص: الرهن الحيازي أو العقاري، والارتفاع، والاختصاص، والامتياز، وحقوق الانتفاع، والوقف، والحكر، وأنه غير مثقل بأي ديون أو مستحقات مالية للغير، ولم يسبق له التصرف فيه بأي شكل من أشكال التصرفات الناقلة أو المقيدة للملكية كالنقل أو الهبة أو أي تصرف آخر من شأنه ترتيب حقوق للغير على المبيع وذلك دون إخلال بمسؤوليته عن أي بيانات أو وقائع أخفاها أو كان يعلم بها وقت التعاقد .

3. بخلو المبيع من كافة الأوامر القضائية أو القرارات الإدارية المقيدة للتصرف، مثل قرارات الحفظ، أو الحجز التحفظي أو التفتيزي، أو المنع من التصرف، أو نزع الملكية للمنفعة العامة، ويُقر كذلك بسلامة الموقف الهيكلي والمعماري والتنظيمي للعقار، وعدم صدور أي قرارات تنظيمية أو قضائية بالهدم أو الإزالة، أو وجود مخالفات بنائية غير مصالحة عليها قانوناً، وذلك مع مراعاة ما قد يكون قد أفصح عنه صراحةً في هذا العقد بشأن وجود مخالفات أو طلبات تصالح.

4. بأنه يكامل أهليته القانونية والشرعية والوعي التام للإقدام على هذا التصرف، وأنه لا يخضع للحجر أو التصفية المالية أو الحراسة القضائية أو أي عارض ينال من أهليته. ويترتب على ثبوت عدم صحة أي من هذه الإقرارات، كلياً أو جزئياً، احتفاظ الطرف الثاني بكافة حقوقه القانونية والتعاقدية، بما في ذلك المطالبة برد الثمن والتعويض، وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون.

المادة الخامسة عشر: إقرارات الطرف الثاني (المشتري)

يقر الطرف الثاني (المشتري) إقراراً نهائياً قاطعاً، صادراً عن إرادة حرة واعية، وتترتب عليه آثاره القانونية وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون، وذلك على النحو الآتي:

1. بأنه يتمتع بكامل الأهلية القانونية والشرعية اللازمة لإبرام هذا العقد والتوقيع عليه والالتزام بكافة بنوده، وبأن لديه القدرة المالية على الوفاء بالتزاماته وسداد الثمن المتفق عليه، وأنه غير خاضع لأي قيد من قيود الأهلية أو الحجر أو الحراسة أو التفليسة القضائية، وليس لديه أي مانع قانوني يمنعه من تملك الوحدة السكنية أو التصرف في أمواله.

2. بأنه قد أطلع اطلاعاً نافعاً للجهالة الفاحشة على كافة أوراق ومستندات ملكية الطرف الأول (البائع) الخاصة بالوحدة المبيعة، وأنه اطلع عليها بنفسه وقبل التعاقد في ضوء ما قدمه الطرف الأول من مستندات، وذلك دون إخلال بحقوقه إذا ثبت عدم صحتها أو عدم مطابقتها للحقيقة.

3. بأنه قبل الشراء والمبيع بحالته الراهنة، القانونية والإدارية والهندسية، وقت التوقيع على هذا العقد، وأنه اطلع على الحالة القانونية والإدارية للعقار في الحدود التي أفصح عنها له بهذا العقد وبالمستندات المقدمة إليه (بما في ذلك موقف التصالح إن وُجد)، وذلك فيما يتعلق بالأمور التي كانت معلومة له وقت التعاقد وفي حدود ما كان ظاهراً ومتاحاً للاطلاع، ودون إخلال بحقوقه إذا ثبت وجود تدليس أو غش أو إخفاء متعمد لواقعة جوهرية من جانب الطرف الأول.

4. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا العقد وفقاً لأحكام القانون ومبدأ حسن النية، وبما لا يتعارض مع الإقرارات الواردة بهذه المادة.

5. بأنه قبل جميع الشروط والأحكام الواردة بهذا العقد بعد الاطلاع عليها وفهم آثارها القانونية.

المادة السادسة عشر: ضمان التعرض والاستحقاق

بموجب هذا العقد والتسليم الفوري النافذ، يضمن الطرف الأول للطرف الثاني ضمان التعرض والاستحقاق وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون، فيما يتعلق بالحقوق التي تصرف فيها بموجب هذا العقد، ويضمن عدم التعرض للطرف الثاني في حيازته للوحدة المبيعة أو في مباشرته للحقوق الناشئة عن هذا العقد والمتعلقة بالوحدة المبيعة سواء كان هذا التعرض مادياً أو قانونياً، صادراً منه شخصياً أو من ورثته أو تابعيه، أو ناشئاً عن أي تصرف أو حق يدّعيه الغير (شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً) بناءً على سبب سابق على تاريخ توقيع هذا العقد.

1. ضمان عدم التعرض ونفي تعارض الحقوق: يضمن الطرف الأول خلو الوحدة المبيعة من أي حقوق عينية أو أعباء أو بيوع موازية سابقة، ويقر بأنه لم يوقع على أي عقود بيع عرفية أو دفاتر تخصيص للغير عن ذات الوحدة، ويقر البائع بعدم وجود أي دعاوى أو منازعات أو حجوزات أو حقوق شخصية أو عينية منظورة أمام القضاء تتعلق بالوحدة المبيعة حتى تاريخ التوقيع، وفي حال ظهور مشتر آخر أو مستحق يدّعي لنفسه حقاً أو ملكية، إذا تترتب على ذلك حرمان الطرف الثاني من حيازة العين أو من مباشرة الحقوق محل هذا العقد، كلياً أو جزئياً، يلتزم الطرف الأول (البائع) برد كامل الثمن المقبوض فوراً وبدون إبطاء للطرف الثاني، وذلك دون إخلال بمسؤوليته عن أي تصرف أو حق أو واقعة كان يعلم بها أو تعمد إخفاءها وقت التعاقد.

2. المسؤولية عن الأضرار وضياع القيمة السوقية: في حال استحقاق الوحدة كلياً أو جزئياً للغير، أو صدور قرار إداري بات بنزع حيازتها أو إلزائها نتيجة مخالفات تنظيمية أو إنشائية سابقة على التوقيع وكان سببها قائماً قبل البيع، يلتزم الطرف الأول - بالإضافة لرد الثمن - بتعويض الطرف الثاني تعويضاً كاملاً عما لحقه من خسارة وما فاتته من كسب، وذلك وفقاً لما يثبتته الطرف الثاني وطبقاً لأحكام القانون، مع مراعاة القيمة السوقية للوحدة وقت تحقق الاستحقاق عند تقدير التعويض.

3. الالتزام بالدفاع والتدخل القضائي: يلتزم الطرف الأول بالحضور والتدخل بماله ونفقته الخاصة بمجرد إخطاره من الطرف الثاني في أي دعوى أو نزاع يرفعه الغير بطلب استحقاق الوحدة أو الطعن على ملكيتها، ويلتزم بتقديم ما تحت يده من مستندات وأوجه دفاع لإثبات سلامة سند تصرفه والمستندات التي يستند إليها أمام القضاء والجهات الإدارية، متى كان النزاع متعلقاً بسبب سابق على هذا العقد.

4. عدم سقوط الضمان بالمعانة: تقتصر معانة المشتري للعين على الحالة المادية الظاهرة فقط، ولا يترتب عليها بذاتها، بأي حال من الأحوال، سقوط حقه في الرجوع على البائع بضمان الاستحقاق والعيوب الخفية أو القانونية المستترة التي لا تكشفها المعاينة الظاهرية.

وذلك كله مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذا العقد.

المادة السابعة عشر: التزامات الطرف الأول (البائع)

يلتزم الطرف الأول (البائع) بتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على هذا العقد، وعلى الأخص ما يأتي:

1. **الحالة الأولى (دعوى صحة التوقيع):** يلتزم الطرف الأول، متى أقام الطرف الثاني دعوى صحة توقيع على هذا العقد وعلى نفقته، بالحضور بنفسه أو بوكيل خاص أو عام يملك الإقرار بصحة التوقيع، أمام المحكمة المختصة، والإقرار بصحة توقيعه على هذا العقد، وعدم إنكار التوقيع أو اتخاذ أي إجراء من شأنه تعطيل الفصل في الدعوى.

الحالة الثانية (دعوى صحة ونفاذ): يلتزم الطرف الأول، متى أقام الطرف الثاني دعوى صحة ونفاذ لهذا العقد وعلى نفقته، بالحضور أمام المحكمة المختصة، وتقديم ما يكون تحت يده من مستندات لازمة للفصل في الدعوى، والتوقيع على ما يلزم من إقرارات أو محررات أو طلبات تتطلبها المحكمة أو الجهات المختصة، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

2. تسليم المستندات والمخالفات: تسليم الطرف الثاني فور التوقيع أصول المستندات التي تكون في حيازته، أو صورها إذا تعذر تسليم الأصول (تسلسل الملكية للوحدة)، وصور من رخص البناء أو مستندات التصالح (إن وجدت)، وأي إيصالات سداد للمرافق أو الرسوم الإدارية تثبت حيازته الهادئة والمستقرة للعين قبل البيع، ويُقر الطرف الأول بأنه لا يحتفظ بأي مستندات جوهرية أخرى تتعلق بسند تصرفه أو بحقوقه في الوحدة بخلاف ما قام بتسليمه أو الإفصاح عنه للطرف الثاني.

3. ضمان المسؤولية الإدارية والتنظيمية: يُقر الطرف الأول بأنه، بحسب ما يعلمه وحتى تاريخ التوقيع، لا توجد أي قرارات إدارية نافذة بالإزالة أو نزع الحيازة أو أي إجراءات تنظيمية من شأنها المساس بالوحدة، كما يلتزم بتحمل المسؤولية إذا تبين لاحقاً صدور قرار أو وجود سبب سابق على هذا العقد كان يعلمه أو تعمد إخفاؤه، ويترتب على ذلك احتفاظ الطرف الثاني بكافة حقوقه في طلب رد الثمن والتعويض وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون.

4. أثر تخلف البائع عن الحضور بالمحكمة: إذا تخلف الطرف الأول أو من يمثله قانوناً عن الحضور أو عن تقديم المستندات أو اتخاذ أي إجراء يلتزم به بموجب هذه المادة بعد إخطاره، عُذ ذلك إخلالاً تعاقدياً جسيماً، ويحق للطرف الثاني الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة، مع إلزام الطرف الأول بالمصروفات التي تسبب فيها، كما يجوز للطرف الثاني حبس أي جزء متبقٍ من الثمن إن وجد، وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون.

5. يلتزم الطرف الأول، متى طلب منه الطرف الثاني، بالتوقيع على الإقرارات أو الطلبات أو النماذج اللازمة أمام الجهات القضائية أو الإدارية لتنفيذ هذا العقد أو استكمال إجراءاته، وذلك في الحدود التي يقررها القانون، وعلى نفقة الطرف الثاني ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة الثامنة عشر: التزامات الطرف الثاني (المشتري)

يلتزم الطرف الثاني (المشتري) بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا العقد، وعلى الأخص ما يأتي:

1. **المحافظة على الوحدة واستعمالها:** يلتزم بالمحافظة على الوحدة السكنية واستعمالها استعمالاً مشروعاً يتفق مع طبيعتها والغرض المخصصة له، وعدم إجراء أي تعديلات أو أعمال من شأنها الإضرار بسلامة العقار أو الأجزاء المشتركة أو مخالفة القوانين واللوائح المنظمة للبناء أو شؤون التنظيم.

2. **التعاون في تنفيذ العقد:** يلتزم بالتعاون مع الطرف الأول، كلما كان ذلك لازماً، في اتخاذ الإجراءات أو تقديم المستندات أو التوقيع على النماذج أو الإقرارات التي تتطلبها الجهات القضائية أو الإدارية أو الجهات المختصة لتنفيذ هذا العقد أو استكمال إجراءاته، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

3. **سداد الالتزامات المالية:** يلتزم بسداد الثمن في مواعيده المتفق عليها - إن كان البيع بالتقسيط - وكافة الرسوم والضرائب والمصروفات التي ألغى هذا العقد أو القانون عبء سدادها عليه.

4. **نقل المرافق والملفات الإدارية:** يلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل العدادات أو الملفات الإدارية أو عضوية اتحاد الشاغلين أو غيرها إلى اسمه خلال مدة معقولة من تاريخ التسليم، وسداد الرسوم المقررة لذلك، وذلك دون إخلال بما يلتزم به الطرف الأول من متأخرات سابقة على تاريخ التسليم.

5. **الالتزام بحسن النية:** يلتزم بتنفيذ هذا العقد وفقاً لمبدأ حسن النية، والامتناع عن أي تصرف أو إجراء من شأنه تعطيل تنفيذ العقد أو الإضرار بحقوق الطرف الأول أو إساءة استعمال الحقوق المقررة له بموجب هذا العقد أو القانون.

المادة التاسعة عشر: الفسخ والإخلال بأحكام العقد

إذا أخل أي من الطرفين بأي التزام جوهرى من الالتزامات الناشئة عن هذا العقد، جاز للطرف الآخر مطالبته بتنفيذ التزامه عيناً متى كان ذلك ممكناً، أو المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار، وذلك دون إخلال بأي حق آخر يقرره هذا العقد أو القانون.

يُقصد بالإخلال الجوهري في تطبيق أحكام هذا العقد كل إخلال يترتب عليه استحالة أو تعذر أو تعطيل تنفيذ الغرض الأساسي الذي أبرم العقد من أجله، أو يترتب عليه حرمان أحد الطرفين من المنفعة الجوهرية المقصودة من هذا العقد، وعلى الأخص الحالات الآتية:

1. إخلال الطرف الأول (البائع) بالتزامه بنقل ملكية الوحدة السكنية أو استكمال الإجراءات اللازمة لذلك متى كان ذلك واجباً وفقاً لأحكام هذا العقد.
2. ثبوت عدم ملكية الطرف الأول للوحدة السكنية محل البيع أو عدم أحقيته في التصرف فيها أو ظهور حق سابق للغير يحول دون انتقال الحقوق محل هذا العقد.
3. إخلال الطرف الأول بضمان التعرض أو الاستحقاق أو تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة أو إخفاء واقعة جوهرية أثرت في صحة التعاقد أو في حقوق الطرف الثاني.
4. امتناع الطرف الأول، دون سبب مشروع، عن تنفيذ الالتزامات الجوهرية المتعلقة بإجراءات التسجيل أو التوقيع أو تقديم المستندات التي يوجبها هذا العقد أو القانون متى كان ذلك لازماً لإتمام نقل الحقوق.
5. تأخر الطرف الثاني (المشتري) عن سداد الثمن أو الأقساط في الأحوال التي رتب هذا العقد عليها حلول الأجل أو الفسخ أو أي جزاء خاص.
6. تصرف أي من الطرفين في محل العقد أو في الحقوق الناشئة عنه بالمخالفة لأحكام هذا العقد بما يترتب عليه الإضرار بالطرف الآخر.
7. كل حالة أخرى اعتبرها هذا العقد صراحةً إخلالاً جوهرياً أو رتب عليها أثراً خاصاً أو شرطاً فاسخاً أو جزاءً اتفاقياً.

وفي غير الحالات التي ورد بشأنها شرط فاسخ صريح أو جزاء خاص في هذا العقد، إذا استمر الإخلال الجوهري بعد إعدار الطرف المخل () يوماً من تاريخ الإعدار لإزالة أسباب الإخلال، جاز للطرف الآخر طلب فسخ العقد مع التعويض، وذلك 15 كتابة ومنحه مهلة قدرها () وفقاً لأحكام القانون.

ولا يُعد تأخر أي من الطرفين في استعمال أي حق من الحقوق المقررة له بموجب هذا العقد أو القانون، أو عدم التمسك به في أي وقت، تنازلاً عنه، وبظل له الحق في استعماله في أي وقت ما لم يثبت قانوناً سقوطه أو انقضاؤه.

وبظل ما ورد بهذا العقد من حالات خاصة للفسخ أو الشرط الفاسخ الصريح أو الجزاءات الاتفاقية، وعلى الأخص ما يتعلق بالتأخر في سداد الأقساط، أو ضمان التعرض والاستحقاق، أو غيرها من الحالات التي نظمها هذا العقد، نافذاً ومنتجاً لكافة آثاره وفقاً للشروط والأحكام الواردة بكل مادة منها، دون تعارض مع أحكام هذه المادة.

آثار الفسخ

1. **إعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة:** يترتب على فسخ هذا العقد إعادة كل من الطرفين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد، فيلتزم كل طرف برد ما يكون قد تسلمه من الطرف الآخر، وذلك مع مراعاة طبيعة الالتزامات التي تم تنفيذها، ودون إخلال بأي أحكام خاصة وردت بهذا العقد.

2. **الفسخ بسبب إخلال الطرف الأول (البائع):** إذا كان الفسخ راجعاً إلى إخلال الطرف الأول بالتزاماته الجوهرية، التزم برد ما يكون قد قبضه من ثمن فوراً، مع تعويض الطرف الثاني عما لحقه من خسارة وما فاتته من كسب، وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون، مع مراعاة الأحكام الخاصة بضمان التعرض والاستحقاق المنصوص عليها في هذا العقد.

3. **الفسخ بسبب إخلال الطرف الثاني (المشتري):** إذا كان الفسخ راجعاً إلى إخلال الطرف الثاني بالتزاماته الجوهرية، التزم برد الوحدة السكنية وتسليمها إلى الطرف الأول بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم، مع مراعاة الاستهلاك المعتاد، ويلتزم كذلك بتعويض الطرف الأول عما يكون قد لحقه من أضرار وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالبيع بالتقسيط إن كانت واجبة التطبيق.

4. **الشرط الجزائي الاتفاقي (إن تم الاتفاق عليه):**

اتفق الطرفان على شرط جزائي، تكون قيمته مبلغاً وقدره () ويستحق عند تحقق الحالة المتفق عليها، وذلك باعتباره تعويضاً اتفاقياً، مع خضوعه للأحكام المنظمة للشرط الجزائي في القانون المدني، ودون إخلال بحق أي من الطرفين في التمسك بما يقرره القانون بشأنه.

ولا يخل ما تقدم بالحالات التي نص هذا العقد صراحةً على ترتيب آثار خاصة لها أو على اعتبار الإخلال بها موجباً لتطبيق شرط فاسخ صريح أو جزاءات اتفاقية، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون."

المادة العشرون: القوة القاهرة والظروف الطارئة

اتفق الطرفان على تحديد الآثار القانونية المترتبة على حدوث أي قوة القاهرة أو ظرف طارئ يؤثر في الوحدة السكنية محل هذا العقد، وذلك وفقاً للأحكام الآتية:

1. مفهوم القوة القاهرة: يقصد بالقوة القاهرة كل حادث استثنائي عام، غير متوقع، يستحيل دفعه أو تلافي آثاره، ويكون خارجاً عن إرادة الطرفين، ويترتب عليه هلاك الوحدة السكنية أو استحالة الانتفاع بها كلياً أو جزئياً، ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الزلازل، والفيضانات، والحرائق العامة غير الناشئة عن فعل أو خطأ أحد الطرفين، والحروب، وما في حكمها، كما يقصد بالظروف الطارئة الحالات الاستثنائية التي تجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً على نحو يجاوز الحد المعتاد، وذلك وفقاً لأحكام القانون 2. **انتقال تبعة الهلاك بعد التسليم:** لما كانت الوحدة السكنية محل هذا العقد قد سلمت إلى الطرف الثاني (المشتري) تسليماً فعلياً وقانونياً، فإن تبعة هلاكها أو تلفها بسبب قوة القاهرة أو سبب أجنبي لاحق لتاريخ التسليم تنتقل إليه اعتباراً من تاريخ توقيع هذا العقد، ولا يكون له الرجوع على الطرف الأول (البائع) بطلب رد الثمن أو التعويض، ما لم يكن الهلاك أو التلف راجعاً إلى سبب سابق على البيع، أو إلى عيب خفي، أو إلى إخلال أو ضمان يلتزم به الطرف الأول بموجب هذا العقد أو أحكام القانون.

3. القرارات الإدارية ونزع الملكية: لا تُعد من قبيل القوة القاهرة أو السبب الأجنبي، في تطبيق أحكام هذه المادة، القرارات أو الإجراءات الإدارية أو القضائية التي يكون سببها قائماً قبل إبرام هذا العقد، أو التي ترجع إلى مخالفات أو عيوب أو أوضاع قانونية أو تنظيمية سابقة على البيع، وفي هذه الحالة:

(أ) إذا صدر قرار نهائي بالإزالة، أو بنزع الحيازة، أو بعدم جواز التصرف، أو بأي إجراء مماثل بسبب سابق على تاريخ هذا العقد كان الطرف الأول يعلم به أو كان من واجبه قانوناً الإفصاح عنه، التزم برد كامل الثمن الذي تسلمه، مع تعويض الطرف الثاني عن كافة الأضرار المباشرة التي لحقت به، وذلك دون إخلال بأي ضمان أو حق آخر مقرر بهذا العقد أو بالقانون.

(ب) أما إذا صدر قرار بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة بعد إبرام هذا العقد، ولسبب لا يرجع إلى فعل أو خطأ أو إخلال من الطرف الأول، فتؤول الحقوق والتعويضات التي يقررها القانون إلى صاحب الحق فيها وفقاً للقوانين المنظمة لذلك، ويلتزم الطرف الأول، متى كان حضوره أو توقيعه لازماً، بالتوقيع على الطلبات أو القرارات أو المستندات التي تتطلبها الجهات المختصة لتمكين الطرف الثاني من مباشرة حقوقه، وذلك دون مقابل وعلى نفقة الطرف الثاني.

4. الالتزام بالإخطار: يلتزم الطرف الذي يعلم بوقوع القوة القاهرة أو الظرف الطارئ بإخطار الطرف الآخر خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم من تاريخ علمه بها، مع تقديم ما يتوافر لديه من مستندات أو أدلة تؤيد ذلك، واتخاذ الإجراءات المعقولة للحد من آثارها متى كان ذلك ممكناً.

5. عدم الإخلال بالضمانات: لا يترتب على تطبيق أحكام هذه المادة إعفاء الطرف الأول من أي مسؤولية أو ضمان ناشئ عن سبب سابق على البيع، أو عن أي من القرارات أو الضمانات أو الالتزامات الواردة بهذا العقد أو المقررة بموجب القانون، كما لا يترتب عليها المساس بحقوق الطرف الثاني في الرجوع بالتعويض أو بأي حق آخر يقرره هذا العقد أو القانون.

المادة الحادية والعشرون: الإخطارات والموطن المختار

اتفق الطرفان على أن تكون جميع الإخطارات والإنذارات والمراسلات والطلبات المتعلقة بهذا العقد أو الناشئة عنه صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية متى تمت بإحدى الوسائل المبينة في هذه المادة، وذلك وفقاً لأحكام هذا العقد والقوانين السارية.

1. الموطن المختار (الورقي): يـُعد العنوان المبين بصدر هذا العقد موطناً مختاراً لكل من الطرفين، وتوجه إليه جميع الإخطارات والإنذارات والمراسلات، سواء بطريق الإنذار الرسمي على يد محضر، أو الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى يجيزها القانون، وتنتج هذه المراسلات آثارها القانونية وفقاً لأحكام القانون.

2. البريد الإلكتروني E:MAIL: يجوز للطرفين تبادل الإخطارات والمراسلات والمستندات عبر البريد الإلكتروني على العناوين الآتية:

توقيع الطرف الثاني

توقيع الطرف الأول

بريد الطرف الأول (البائع): □

بريد الطرف الثاني (المشتري): □

ويُعتد بهذه المراسلات في الإثبات متى تمت وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للإثبات والمعاملات الإلكترونية، ويُعد ثبوت إرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني المتفق عليه قرينة على وصولها، وذلك ما لم يثبت المرسل إليه خلاف ذلك.

3. تطبيق واتساب (WhatsApp): يجوز للطرفين تبادل الإخطارات والمراسلات والمستندات والصور والملفات والتسجيلات الصوتية عبر تطبيق واتساب على الأرقام الآتية:

هاتف الطرف الأول (البائع): □

هاتف الطرف الثاني (المشتري): □

ويقر الطرفان بجواز الاستناد إلى تلك المراسلات في الإثبات متى أمكن التحقق من صدورها وسلامتها ونسبتها إلى مرسلها وفقاً لأحكام القانون، ويُعد ثبوت إرسالها إلى رقم الهاتف المتفق عليه قرينة على وصولها، وذلك ما لم يثبت المرسل إليه خلاف ذلك.

4. تغيير بيانات الاتصال: يلتزم كل طرف بإخطار الطرف الآخر كتابةً بأي تعديل يطرأ على موطنه المختار أو بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه المبين في هذه المادة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم من تاريخ حدوث التعديل.

وإلى حين تمام هذا الإخطار، تُعد جميع الإخطارات والمراسلات المرسلة إلى البيانات الثابتة بهذا العقد صحيحة ومنتجة لأثارها القانونية، ولا يجوز للطرف الذي لم يقم بالإخطار التمسك بعدم علمه بها، ما لم يثبت أن عدم وصولها كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

5. وسائل الاتصال الأخرى: يجوز للطرفين الاتفاق كتابةً بعد توقيع هذا العقد على اعتماد أي وسيلة اتصال إلكترونية أو تقنية أخرى، وتكون لها ذات الحجية المقررة في هذه المادة من تاريخ الاتفاق عليها، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

المادة الثانية والعشرون: القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة

يخضع هذا العقد في تفسيره وتنفيذه وأثاره القانونية، وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات، لأحكام القانون المدني المصري، وقانون الإثبات، وقانون المرافعات، وسائر القوانين واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية.

1. الاختصاص المحلي: اتفق الطرفان، في الحدود التي يجيزها القانون، على أن تكون المحكمة المختصة الواقع في دائرتها العقار محل هذا العقد هي المختصة محلياً بنظر جميع المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق بتفسيره أو تنفيذه أو فسخه أو بطلانه أو نفاذه أو المطالبة بأي حق ناشئ عنه، وذلك دون إخلال بقواعد الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو القيمي المقررة قانوناً.

2. الدفع بعدم الاختصاص المحلي: يتنازل الطرفان، في الحدود التي يجيزها القانون، عن التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي متى أقيمت الدعوى أمام المحكمة المشار إليها في البند السابق، مع بقاء قواعد الاختصاص النوعي والوظيفي والقيمي خاضعة لأحكام القانون، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

3. التسوية الودية قبل التقاضي: يلتزم الطرفان، قبل اللجوء إلى القضاء، بمحاولة تسوية أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو بمناسبتة ودياً خلال مدة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إخطار أحدهما للآخر بقيام النزاع، وذلك دون أن يُعد هذا الإجراء شرطاً لقبول الدعوى أو سبباً لوقف أو انقطاع أو امتداد أي ميعاد مقرر قانوناً.

فإذا تعذر التوصل إلى تسوية ودية خلال المدة المشار إليها، جاز لأي من الطرفين اللجوء مباشرة إلى المحكمة المختصة للمطالبة بحقوقه، دون أن يترتب على عدم نجاح التسوية الودية سقوط أي حق أو الدفع بعدم قبول الدعوى.

المادة الثالثة والعشرون: الأحكام العامة

أولاً: وحدة العقد: يـُعد التمهيد، والبيانات الواردة بصدر هذا العقد، وكافة الملاحق والجداول والمستندات المشار إليها أو المرفقة به، جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، ومكماً ومفسراً لأحكامه، وتتمتع بذات الحجية القانونية المقررة له.

ثانياً: تعديل العقد: لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذا العقد، أو الإضافة إليه، أو التنازل عن أي حق ناشئ عنه، إلا بموجب محرر كتابي موقع من الطرفين أو ممن يمثلهما قانوناً، ولا يُعتد بين الطرفين بأي اتفاق أو تعديل أو تنازل يتم بالمخالفة لأحكام هذه الفقرة، وذلك دون إخلال بما تقتضي به القوانين السارية.

ثالثاً: استقلال البنود: إذا قُضي ببطالان أو بعدم صحة أو بعدم نفاذ أي حكم أو بند من أحكام هذا العقد، كلياً أو جزئياً، فلا يترتب على ذلك بطلان أو عدم نفاذ باقي أحكام العقد، وتظل نافذة وملزمة للطرفين متى كان العقد قابلاً للاستمرار قانوناً دون الحكم أو البند المقضي ببطلانه أو بعدم نفاذه.

رابعاً: الاتفاق الكامل: يقر الطرفان بأن هذا العقد، بما يشتمل عليه من ملاحق ومستندات، يُمثل كامل الاتفاق النهائي بينهما بشأن محل التعاقد، ويلغي ويحل محل جميع المفاوضات أو المراسلات أو الاتفاقات أو التفاهات السابقة المتعلقة بذات محل هذا العقد، وذلك دون إخلال بالحقوق أو الالتزامات التي تكون قد نُفذت قبل إبرامه.

خامساً: الإقرار بالعلم والرضا: يقر الطرفان بأنهما قد قرأ هذا العقد وجميع ملاحقه قراءة وافية، واطلعا على كافة بنوده، وفهما مضمونه وآثاره القانونية، ووقعا عليه بإرادتهما الحرة الكاملة، دون إكراه أو غش أو تدليس أو استغلال أو أي عيب من عيوب الرضا، وبعد أن أُتيحت لكل منهما الفرصة الكافية لمراجعته والاستفسار عن جميع أحكامه.

سادساً: حساب المدد: اتفق الطرفان على أن جميع المدد والمواعيد الزمنية الواردة في هذا العقد تُحسب وفق التقويم الميلادي وبالأيام التقويمية، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك.

أما المدد المقررة للإعذار أو الإنذار أو إزالة أسباب الإخلال أو الوفاء بالالتزامات بعد الإخطار، فتُحسب بأيام العمل الرسمية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك أو يقض القانون بخلافه.

سابعاً: التنازل الجزئي عن الحقوق: لا يُعد امتناع أي من الطرفين عن استعمال أي حق من الحقوق المقررة له بموجب هذا العقد أو تأخره في استعماله تنازلاً عنه، كما لا يُعد استعماله لهذا الحق في مناسبة معينة مانعاً من استعماله في أي مناسبة لاحقة.

ثامناً: مكان تحرير العقد: حُرر هذا العقد بمدينة ()، في تاريخ () .

المادة الرابعة والعشرون: المرفقات

تُعد المستندات والمرفقات الآتية جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وتُعتبر مكملة ومفسرة لأحكامه، ولها ذات الحجية القانونية متى وقع عليها الطرفان أو أشير إليها في هذا العقد:

1. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري لكل من الطرفين.
2. صورة من سند تصرف الطرف الأول أو المستند القانوني الذي يستند إليه في التصرف، مع صور أي عقود أو مستندات سابقة متعلقة بتسلسل التصرف، إن وُجدت.
3. صور آخر إيصالات أو بيانات المرافق الخاصة بالوحدة (الكهرباء – المياه – الغاز الطبيعي) أو أي إفادات أو كشوف صادرة من الجهات المختصة، إن كانت متوافرة.
4. صورة من رخصة البناء، أو مستندات التصالح، أو أي مستندات تنظيمية أو إدارية متعلقة بالعقار، إن وُجدت.
5. محضر استلام الوحدة، إن تم تحريره، ويُعد جزءاً مكملًا لهذا العقد.
6. أي رسومات هندسية أو مخططات أو شهادة بيانات أو مستندات أخرى يتفق الطرفان على إرفاقها، ويوقعان عليها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
7. وفي حال وجود أي تعارض بين أحكام هذا العقد وأي من مرفقاته، تكون الأولوية لأحكام هذا العقد، ما لم ينص صراحةً على أن المرفق يعدل حكماً محدداً منه.
8. **جدول سداد الأقساط (إن وُجد):**

إذا اتفق الطرفان على سداد ثمن البيع أو جزء منه بالتقسيط، يُرفق بهذا العقد ملحق مستقل يتضمن جدول سداد الأقساط، ويُعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومفسراً له، وتكون البيانات الواردة به ملزمة للطرفين، ولا يجوز تعديلها إلا بموجب محرر كتابي موقع من الطرفين.

المادة الخامسة والعشرون: التوقيعات

الطرف الأول (البائع)	الطرف الثاني (المشتري)
الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع:
البصمة:	البصمة:

(الشاهد الاول (إن وجد	(الشاهد الثاني (إن وجد
الاسم: _____	الاسم: _____
الرقم القومي: _____	الرقم القومي: _____
التوقيع: _____	التوقيع: _____